教師、教保員及助理教保員。	理教保員。	
第四條　主管機關為獎勵教保服務機構及教保服務人員，應設獎勵評選會（以下簡稱評選會）。 評選會置委員十人至十三人，其中一人為召集人，由主管機關首長兼任；一人為副召集人，由主管機關副首長兼任；其他委員由主管機關就下列人員聘兼之： 一、教保服務團體代表：一人至二人。 二、教保服務人員團體代表：一人至二人。 三、教保服務機構代表：二人至三人。 四、家長團體代表：二人。 五、教保服務學者專家代表：二人。 前項委員之資格如下： 一、學者專家：現任教育部審定合格之國內、外大專校院講師職務以上，講授教保服務相關領域學科	第四條　主管機關為辦理教保服務機構及教保服務人員之獎勵，應設獎勵評選會（以下簡稱評選會）。 評選會置委員九人至十三人，由市長就下列人員遴聘（派）之，並指定一人為召集人： 一、主管機關代表：一人至二人。 二、教保團體代表：一人至二人。 三、教保服務人員團體代表：一人至二人。 四、教保服務機構代表：二人至三人。 五、家長團體代表：二人。 六、教保學者專家代表：二人。 評選會委員之組成，任一性別成員應占成員總數三分之一以上。 委員為無給職，任期二年，期滿得續聘（派）之。但代表機關出任者，應隨本職同進退。 委員於任期中因	一、評選會修正為由主管機關遴聘組成。 二、增訂擔任委員之資格。 三、現行條文第五項規定移列為第五條，並酌修文字。

二年以上者。 二、團體代表：現任或曾任各該相關團體理事長、總幹事、理事、監事或加入各該團體二年以上，且積極參與團體事務者。 評選會任一性別委員人數不得少於委員總數三分之一。 評選會委員均為無給職，任期二年；期滿得續聘之。任期內出缺時，得補聘至原任期屆滿之日止。但代表團體出任者，應隨其本職進退。	故出缺或有不適當之行為者，由市長解聘；其缺額，由市長依第二項及第三項規定，遴選適當委員補足其任期。	
第五條　評選會委員有下列情形之一者，主管機關得解聘之： 一、無故缺席會議達二次以上。 二、因故不能執行職務。 三、涉有其他影響本府、主管機關或評選會形象之不適當行為。		一、本條新增。 二、定明主管機關得解聘評選會委員之情形。
第六條　評選會之任務如下： 一、審議獎勵本市教保服務機構及教保服務人員之申請案件。	第五條　評選會之任務如下： 一、審議獎勵申請案件。 二、規劃年度獎勵事宜。	調整條次，並酌修文字。

二、規劃本市教保服務機構及教保服務人員之獎勵事宜。 三、其他有關獎勵評選之重要事項。	三、其他重要事項。	
第七條　評選會會議由召集人召集並為主席；召集人因故不能出席時，由副召集人代理；召集人及副召集人均不能出席時，由召集人指定出席委員一人或出席委員互推一人代理之。 評選會之決議，應有委員總數過半數之出席及出席委員過半數之同意行之。 評選會委員利益迴避之規定，依行政程序法第三十二條及第三十三條規定辦理；迴避之委員不計入出席及表決委員之人數。	第六條　評選會召開會議時，由召集人擔任主席；召集人因故未能出席時，由出席委員互推一人擔任之。 評選會之決議應經委員總數二分之一以上出席，及出席委員過半數之同意行之。 評選會委員於獎勵案件有利害關係者，應自行迴避，不得參與該案決議；迴避之委員不計入出席委員之人數。	一、修正評選會會議主席之代理規定。 二、調整條次，並酌修文字。
第八條　教保服務機構經許可設立滿五年以上，具有下列情形之一者，得繕具申請書並檢附相關資料及證明文件，向主管機關申請獎勵： 一、通過主管機關或委託設有幼兒教育、幼兒保育相	第七條　教保服務機構經許可設立滿五年以上，並具有下列情形之一者，得檢具相關資料及證明文件向主管機關申請獎勵： 一、通過本府自行或委託設有幼兒教育、幼兒保育相關科系、所專科	調整條次，並酌修文字。

關科、系、所專科以上學校辦理之專業認證評鑑。 二、辦理中央主管教育機關或主管機關指定及委託辦理之教保服務業務成效卓著。 三、從事教保服務研究發展具有卓越績效。 四、執行教保服務政策成效優良。 五、其他優良事蹟。	以上學校辦理之專業認證評鑑。 二、辦理中央主管教育機關或本府指定、委託辦理之幼兒教保業務成效卓著。 三、從事幼兒教保研究發展具有卓越績效。 四、執行幼兒教保政策成效優良。 五、其他優良事蹟。	
第九條　教保服務人員於教保服務機構連續服務五年以上，具有下列情形之一者，得由教保服務機構繕具申請書並檢附相關資料及證明文件，向主管機關申請獎勵： 一、服務績優：有具體事證足認教保服務或行政工作表現績優。 二、研究績優：最近五年內從事各種與教保服務有關之研究、著作、翻譯、創作或教材教具研發，成績優良。 三、其他優良事蹟。 前項連續服務年	第八條　教保服務人員於幼兒園連續服務達五年以上，並具有下列情形之一者，得由幼兒園檢具相關資料及證明文件向主管機關申請獎勵： 一、服務績優：在教保服務或行政工作表現績優，有具體事證。 二、研究績優：最近五年內從事各種與幼兒教保有關之研究、著作、翻譯、創作或教材教具研發，成績優良。 三、其他優良事蹟。 前項連續服務年資，得連同改制幼兒	調整條次，並酌修文字。

資，得連同改制幼兒園前服務於幼稚園及托兒所之年資合併計算。	園前服務於幼稚園及托兒所之年資合併計算。	
第十條　教保服務機構最近五年內有下列情形之一者，不予獎勵： 一、提供虛偽或不實之文件申請獎勵。 二、因違反幼照法或教保條例相關規定，經主管機關裁罰在案。 三、因執行業務違背法令，經中央主管教育機關、主管機關或目的事業主管機關裁罰在案。 四、教保服務機構負責人因執行業務違背法令，經刑事判決確定。 五、曾經主管機關依本辦法規定撤銷或廢止獎勵資格。但不可歸責於教保服務機構者，不在此限。 六、違反第十五條第二項規定獎勵禮券之使用用途，經主管機關查證屬實。	第九條　教保服務機構最近五年內有下列情形之一者，不予獎勵： 一、提供虛偽或不實之文件申請獎勵。 二、因違反本法或本條例相關規定，經本府處分。 三、因執行業務違背法令，經中央主管教育機關、本府或目的事業主管機關處分。 四、教保服務機構負責人因執行業務違背法令，經刑事判決確定。 五、曾經主管機關依本辦法規定撤銷或廢止獎勵資格。但不可歸責於申請者，不在此限。 六、違反本辦法規定獎勵禮券之使用用途，經主管機關查證屬實。	一、調整條次，並酌修文字。 二、現行條文所設發生不予獎勵情形之計算期間，對照其他直轄市或縣市多採「最近三年內」之立法例，關於前開計算期間之問題，依本辦法所設之獎勵評選會歷來於辦理評選時均曾予以檢討，基於提升本市教保服務機構及教保服務人員之服務品質，並彰顯本市對於受獎勵者之高標準，爰本辦法自訂定時起，均維持採「最近五年內」之計算期間。

第十一條　教保服務人員最近五年內有下列情形之一者，不予獎勵： 一、提供虛偽或不實之文件申請獎勵。 二、因違反幼照法或教保條例相關規定，經主管機關裁罰在案。 三、受懲戒或記過以上之行政處分。 四、因執行業務違背法令，經刑事判決確定。 五、曾經主管機關依本辦法規定撤銷或廢止獎勵資格。但不可歸責於教保服務人員者，不在此限。	第十條　教保服務人員最近五年內有下列情形之一者，不予獎勵： 一、提供虛偽或不實之文件申請獎勵。 二、因違反本法或本條例相關規定，經本府處分。 三、受懲戒或記過以上之行政處分。 四、教保服務人員因執行業務違背法令，經刑事判決確定。 五、曾經主管機關依本辦法規定撤銷或廢止獎勵資格。但不可歸責於申請者，不在此限。	一、調整條次，並酌修文字。 二、現行條文所設發生不予獎勵情形之計算期間，其立法例之問題，同前條說明二。
第十二條　教保服務機構與教保服務人員之獎勵名額、評選基準、受理申請時間及評選結果，由主管機關另行公告定之。 前項獎勵名額，評選會得為增減或從缺之決議。 符合第八條及第九條第一項所定各款情形之教保服務機構或教保服務人員，其主要事蹟已獲其他相	第十一條　教保服務機構及教保服務人員獎勵名額、受理申請時間及評選結果，由主管機關另行公告之。 前項獎勵名額，評選會得為增減或從缺之決議。 符合第七條、第八條各款情形之教保服務機構或教保服務人員，其主要事蹟已獲有其他相同性質獎勵者，當學年度不得	調整條次，並酌修文字。

同性質獎勵者，不得再以同一事蹟向主管機關申請獎勵。	再提出申請獎勵。	
第十三條　參與評選之教保服務機構或教保服務人員有下列情形之一者，評選會應為不受理之決議： 一、繕具之申請書或檢附之資料不合規定，經通知限期補正，屆期未完成補正。 二、有第十條或第十一條所定不予獎勵情形。 三、違反第十二條第三項所定就已獲其他相同性質獎勵之同一事蹟申請獎勵。 前項第一款之審查，主管機關得委任所屬學校或委託其他機關（構）辦理。	第十二條　參與評選之教保服務機構或教保服務人員有下列情形之一者，評選會應為不受理之決議： 一、檢具之資料、文件不合規定，經通知限期補正，屆期未補正。 二、有第九條、第十條所定情形。 三、違反第十一條第三項規定提出申請。 前項第一款之審查，主管機關得委任所屬學校或委託其他機關（構）辦理。	調整條次，並酌修文字。
第十四條　評選會每年至少召開一次評選會議，必要時得邀請參選之教保服務機構或教保服務人員列席說明，並得進行實地查核。	第十三條　評選會應每年召開一次評選會議，必要時得邀請參選之教保服務機構或教保服務人員列席說明，並得進行實地查核。	調整條次，並酌修文字。

第十五條　教保服務機構或教保服務人員經評選會決議獎勵者，主管機關得頒給禮券、獎牌、獎品、獎狀或敘獎，並得擇優推薦參加本市師鐸獎評選。 前項禮券之使用以下列用途為限： 一、辦理教保服務業務。 二、充實教保服務設備。 三、教學考察及研究。 四、協助弱勢幼兒。 五、其他公益用途。	第十四條　教保服務機構或教保服務人員經評選決議為優良者，主管機關得以禮券、獎牌、獎品、獎狀或敘獎方式予以獎勵。 第十六條　教保服務機構依本辦法取得之禮券，應專作辦理幼兒教保業務、充實設備或從事教學考察、教學研究及協助弱勢幼兒之公益用途。	一、獎勵方式增訂主管機關得擇優推薦人員參加本市師鐸獎之評選。 二、現行條文第十六條整併為本條第二項規定；調整條次，並酌修文字。
第十六條　經公告獎勵之教保服務機構或教保服務人員，有第十三條第一項各款所定應為不受理情形之一者，主管機關應撤銷其獎勵處分；經公告獎勵後三年內有第十條或第十一條各款所定情形之一者，主管機關應廢止其獎勵。 主管機關為前項撤銷或廢止時，應命教保服務機構或教保服務人員返還已受領之獎勵，並予公告。	第十五條　經評選為優良之教保服務機構或教保服務人員，有第十二條第一項各款情形之一者，主管機關應撤銷其獎勵處分；經評選為優良後三年內有第九條或第十條各款情形之一者，主管機關應廢止其獎勵處分。 前項撤銷或廢止主管機關應予公告，教保服務機構或教保服務人員因獎勵所受領之給付，應予返還。 辦理評選程序人	一、調整條次，並酌修文字。 二、辦理評選程序之人員或申請人如有違法情事，主管機關即應追究其應負之法律責任，本屬當然，爰刪除現行第三項規定。

	員或申請人如有違法失職，應依法追究相關人員法律責任。	
第十七條　本辦法所需書表格式由主管機關另定之。		一、本條新增。 二、本辦法所需書表格式授權由主管機關另定之。
第十八條　本辦法自發布日施行。	第十七條　本辦法自發布日施行。	調整條次。

檔　　號：
保存年限：

臺南市政府 函

法規查照2

地址：70801臺南市安平區永華路2段6號
承辦人：周家模
電話：06-2686751＃1613
電子信箱：cep409@mail.tnepb.gov.tw

受文者：臺南市議會

發文日期： 中華民國112年5月30日
發文字號：府環廢字第1120707396B號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如文(25464_0707396BA0C_ATTCH9.pdf、25464_0707396BA0C_ATTCH10.pdf、25464_0707396BA0C_ATTCH11.pdf、25464_0707396BA0C_ATTCH12.pdf)

裝

主旨：檢送「臺南市民眾檢舉違反廢棄物清理案件獎勵辦法」修正總說明、修正條文對照表及修正條文一份，請查照。

訂

說明：

一、依據地方制度法第27條第3項規定辦理。

二、本府為獎勵民眾檢舉違反廢棄物清理法案件，於100年8月4日發布訂定旨揭辦法，經檢討現行規定於實務運行之狀況，及鑒於行政程序法第一百三十一條第一項規定：「公法上之請求權人為人民時，除法律另有規定外，因十年間不行使而消滅。」為保障人民獲取檢舉獎金之請求權等，爰修正辦法全文計14條，業經本府112年5月18日府法規字第1120639255A號令發布在案，敬請查照。

線

正本：臺南市議會
副本：臺南市政府法制處、臺南市政府環境保護局（一般廢棄物管理科）

電子公文交換章 2023/05/31 08:30:01

法規委員會　112/05/31

1120003783